

1500142-24.2020.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindóia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... usuária; local começou a ser ponto de tráfico.

Em seu interrogatório, a ré expôs que na época morava no bairro Casas Populares; denúncia é falsa; tinha ido em mercearia; cortavam caminho pelo pasto; não sabia que era ponto de tráfico; policiais viram saindo do pasto e menino correndo; continuou andando e foi abordada; não conhecia Marcelo; policiais perguntaram e pediram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindóia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindóia - SP - cep 13940-000

1500142-24.2020.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500142-24.2020.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYARA ADELMA MACEDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

MAYARA ADELMA MACEDO DA SILVA foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 25/03/2020, por volta das 16h25, transportou e trouxe consigo, para fins de consumo de terceiros, 22,03 gramas de cocaína sob forma de pó (23 embalagens plásticas) e 14,19 gramas de cocaína sob forma de pedra (46 porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada, apresentou resposta às fls. 144/145. A denúncia foi recebida às fls. 146/147 Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada (fls. 166/167). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, a improcedência da pretensão acusatória, ante a contradição no depoimento dos policiais militares. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer,

prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Natan Rocha da Silva narrou que estavam patrulhando no bairro Casas Populares; rua sem saída; acusada correu distância de 100 metros; outro rapaz conseguiu evadir; encontraram 50 (cinquenta) reais em dinheiro; recipiente com crack e cocaína; falou que estava vendendo a droga para rapaz que correu (Marcelo); local conhecido como ponto de tráfico; droga na blusa e dinheiro na calça; não falou que era usuária. Edilson Ferreira expôs que estavam em patrulhamento nas Casas Populares; adentraram em rua sem saída; pessoa empreendeu fuga em pasto; fizeram acompanhamento e foi presa posteriormente; encontraram porções de cocaína e crack e R\$50,00 em dinheiro; dada voz de prisão, conduzida à delegada, ratificada pela autoridade; falou q trabalhava para Marcelo, já conhecido dos meios policiais; não a conhecia dos meios; apenas ela presente na abordagem; dinheiro em notas miúdas; não ofereceu resistência na abordagem; falou que estava traficando e que trabalhava para Marcelo; não disse que era usuária; local começou a ser ponto de tráfico.

Em seu interrogatório, a ré expôs que na época morava no bairro Casas Populares; denúncia é falsa; tinha ido em mercearia; cortavam caminho pelo pasto; não sabia que era ponto de tráfico; policiais viram saindo do pasto e menino correndo; continuou andando e foi abordada; não conhecia Marcelo; policiais perguntaram e pediram telefone; começaram a procurar a droga; não encontraram porções na blusa; não usava droga; encontraram droga no mato; não conhecia policiais; estava na hora errada no local errado; usava moletom; não lembra se dinheiro estava em nota única. Nesse sentido, a materialidade do delito está consubstanciada boletim de ocorrência n.º 132/2020 (fls. 06/08); auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); auto de constatação preliminar (fls. 11/12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 85/90), que atestaram a presença da substância cocaína, encontradas em posse da ré, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre si. Com efeito, a única divergência verificada está relacionada à informação prestada pelo policial Edilson Ferreira de que a acusada estava sozinha, ao contrário de seu colega Natan, que disse estar acompanhada de Marcelo, que logrou êxito na fuga.

Nada obstante, ambos foram coesos ao afirmarem que as drogas foram encontradas no bolso da blusa que vestia, além de ter confessado informalmente a venda das porções para Marcelo.

Consigne-se que além de presa em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021)" - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); auto de constatação preliminar (fls. 11/12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 85/90), que atestaram a presença da

substância cocaína, encontradas em posse da acusada, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, §4, da Lei n.º 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigne-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar MAYARA ADELMA MACEDO DA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, §1º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n.º 11.343/2006).

Custas pela ré, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n.º 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 09/10) (art. 63, I, da Lei n.º 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA